

발견재산을 보유한 분할상환 연체자에 대한 강제집행 미 실시

- 「무담보채권채무조정규정」 제12조(분할상환금 납입관리 및 기한의 이익 상실 등)에 따르면 분할상환 중인 채무관계자가 분할상환금 납입을 3개월 이상 지연한 때에는 분할상환에 따르는 기한의 이익을 상실시키고 채권회수를 위한 조치를 취하여야 한다고 되어 있고
 - 기한의 이익 상실사유가 발생한 때에는 최고 등의 방법으로 기한의 이익이 상실된 사실과 그에 따라 총 채무액 중 이미 납부한 분할상환금을 차감한 채무액을 상환하여야 함을 통지하며 채무관계자가 채무조정을 재요청하는 경우에는 잔여 채무액에 대하여 채무조정을 하여야 한다고 되어 있음
 - 한편, 「인수채권 정리업무 규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수함을 원칙으로 한다고 되어 있음
- 따라서, 채무조정 약정 후 기한의 이익이 상실된 채무자에 대해 최고 등을 실시하고 채무자가 잔여 채무액을 상환하지 않거나 채무조정을 재요청(또는 채무조정 약정 부활)하지 않으면 채무자 소유 발견재산에 대하여 강제집행 절차에 착수하여야 함

□ 그런데, 대전충남지역본부에서 감사 대상기간 동안 채무조정 분할상환 약정을 체결한 289명 중 약정 체결시 회수실익이 있는 발견재산을 소유한 채무자의 분할상환 실태를 점검한 결과

○ 채무자 ▲▲▲에 대하여 2016. 10. 27. 채무조정 분할약정을 승인하면서 채무자 소유의 자동차에 대해 회수가능액을 20,850천 원으로 산정하고 채무조정부담액 18,463천 원을 20개월간 923천 원씩 분할상환하기로 채무조정 약정을 체결하였으나

- 채무자 ▲▲▲이 5개월 동안 분할상환금 4,615천 원만 상환하고 2017. 3. 21.부터 감사일 현재까지 20개월 동안 연체중인데도 채무자에게 기한 이익을 상실한다는 사실과 잔여 채무액을 통지하지 않고 있고, 채무자가 잔여채무액을 상환하거나 채무자로부터도 채무조정 재요청이 없는데도 채무자가 소유한 발견 재산에 대해 강제집행에 착수하지 않는 등

△ [별표 3]과 같이 회수실익 있는 재산을 소유한 총 8명의 채무자에 대하여 채무조정 분할약정을 승인한 이후 분할상환금을 연체 중인데도 채무자가 소유한 발견재산(회수가능액 76,504천 원)에 대해 강제집행에 착수하는 등 채권회수를 위한 조치를 취하지 않고 있음

【조치할 사항】

- ◇ 대전충남지역본부장은 채무자 ▲▲▲ 등 채무조정 분할상환을 연체 중인 채무자 8명에 대하여 기한의 이익 상실 사실 및 잔여 채무액 및 채무조정 재요청(약정 부활) 등을 최고하고
- 채무자가 잔여 채무액을 상환하거나 채무조정을 재요청하지 않는 경우에는 채무자 소유 발견재산에 대해 강제집행을 실시하여 채권을 회수(회수가능 예상액 76,504천 원)하시기 바람. (시정)

[별표 3]

분할상환 연체자 채무조정 약정 및 발견재산 등 현황

(단위 : 천 원, 일)

연번	차주번호	차주명	채권 원금	채무조정 약정일	채무조정 약정시 발견재산 내용		채무 부담액	상환 및 연체 내용		
					발견재산 (차량번호, 종별 및 연식)	회수 가능액		상환 금액	연체 시작일	연체 일수*

“기재생략”